



Copia

CITTÀ DI SQUILLACE

- PROVINCIA DI CATANZARO -

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. **33** Registro delle Delibere
del **19/04/2023**

OGGETTO

"Fruibilità turistica e riqualificazione area libera da adibire a parcheggio pubblico "parking hub" - Approvazione progetto di fattibilità tecnica ed economica.

**PARERI DI CUI ALL'ART. 49 DEL
D.LGS. N. 267 DEL 18.08.2000**

Settore Tecnico

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità tecnica.

Il responsabile di Settore
arch. Antonio Macaluso

Settore Finanziario

Si esprime parere favorevole in
ordine alla regolarità contabile.

Il responsabile di Settore
Dott. Pasquale Muccari

L'anno 2023 del giorno 19 mese di aprile alle ore 13:45 nella sala delle
adunanze del suddetto Comune, convocata con apposito avviso, si è riunita
la Giunta Comunale, nelle persone seguenti:

N.	Cognome	Nome	Carica	Presente
1	Muccari	Pasquale	Sindaco	☒ SI ☐ No
2	Carabetta	Stefano	Vicesindaco	☒ SI ☐ No
3	Talotta	Rosetta	Assessore	☒ SI ☐ No
4	Caccia	Francesco	Assessore	☒ SI ☐ No
5	Trombetta	Mariella	Assessore	☒ SI ☐ No

Assiste il Segretario Comunale Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

Il Sindaco Dott. Pasquale Muccari – Presidente, constatato il numero degli
interventuti, dichiara valida e legale l'adunanza e apre la seduta invitando i
presenti alla trattazione dell'argomento in oggetto indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- l'attrattività turistica di un territorio dipende non solo della dotazione di risorse naturali e culturali, ma anche dal sistema dei servizi turistici integrati per la migliore fruizione dei luoghi. L'accessibilità alle destinazioni turistiche, il sistema della mobilità ed i servizi connessi sono tra i fattori determinanti della competitività attuale e futura, in quanto tra i principali elementi considerati dal viaggiatore al momento della scelta della vacanza;
- in questo contesto, la Regione Calabria nelle aree a maggiore vocazione turistico-culturale intende promuovere progetti pilota volti a favorire il decongestionamento urbano, la sostenibilità ambientale, l'accessibilità e la fruibilità degli attrattori regionali, nonché la vivibilità delle aree caratterizzate da rilevante presenza turistica, anche di natura stagionale;
- il Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità con "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici" mette a disposizione degli enti locali risorse destinate alla presente linea d'intervento che ammontano a complessivi € 2.600.000,00 e trovano copertura finanziaria per € 1.300.000,00 sul Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) e per i rimanenti € 1.300.000,00 sul PAC 2007/2013;

Considerato che l'intervento non si sovrappone a quanto già programmato dall'Amministrazione ma si completa, pertanto, non si è nella situazione di cui all'art. 5 comma 2 lett f) "proposte che risultino già finanziate con fondi strutturali, nazionali e regionali, ossia in violazione del c.d. "doppio finanziamento", ai sensi dell'art. 9 del regolamento (UE)2021/241, così come specificato nella Circolare n. 33 del 31/12/2021 del MEF – RGS (prot. n. 310398)";

Rilevato che per la tipologia di opere che dovranno essere eseguite sono necessari i progetti di fattibilità, definitivo ed esecutivo, nonché tutti gli studi specialistici che concorrano al pieno completamento delle opere da realizzarsi;

Visto quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 23 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., ove si prevede che *"il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al comma 1 del medesimo art. 23, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche"*;

Visto, altresì, il Decreto n. 5116 del 12/04/2023 avente in oggetto "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici - Approvazione Avviso, Accertamento, Prenotazione impegno e nomina RUP";

Dato atto che:

-il Comune di Squillace (CZ), nella persona dell'arch. Antonio Macaluso – Responsabile del Settore Tecnico, ha predisposto il progetto di fattibilità tecnica ed economica, nonché le relative schede tecniche: *"Fruibilità turistica e riqualificazione area libera da adibire a parcheggio pubblico "parking hub"*, con il quale, intende candidarsi al relativo bando, "Progetto pilota - Hub Parking - Accessibilità e fruibilità turistica in Calabria" Fondo Unico Nazionale per il Turismo (FUNT) parte capitale, istituito dall'art. 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, Atto di programmazione (D.M. 7618 del 14/06/2022) e Disposizioni applicative (D.M. 3462 del 09/03/2022 - D.M. 8426 del 01/07/2022). PAC Calabria 2007/2013;

-il suddetto progetto di fattibilità è composto dagli elaborati prescritti dall'articolo 23, del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. e dagli articoli da 17 a 23 del regolamento di attuazione in vigore, emanato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 (per la parte ancora in vigore) e precisamente:

- ✓ Relazione generale;
- ✓ Elaborati grafici;
- ✓ Computo estimativo dell'opera;
- ✓ Quadro economico di progetto;
- ✓ Schema di contratto;
- ✓ Capitolato speciale d'appalto;
- ✓ Cronoprogramma;
- ✓ Piano di sicurezza e di coordinamento;
- ✓ Piano preliminare di manutenzione dell'opera e delle sue parti;

- ✓ Scheda allegato 1;
- ✓ Scheda allegato 2;

Visto il Q.E. complessivamente pari ad € 400.000,00 come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO		
A)	LAVORI	
	Lavori a base d'asta	300.000,00 €
	Oneri Sicurezza non soggetti a ribasso	6.000,00 €
	Oneri per la Manodopera	
	TOTALE LAVORI	306.000,00 €
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMIN.NE	
	Competenze tecniche (max 10%)	40.000,00 €
	Spese generali	-
	Rilievi ed indagini	2.000,00 €
	Art. 1134 D.Lgs. 50/2016 – 2% dell'importo dei lavori a base d'asta (incentivo funzioni tecniche interne)	6.120,00 €
	Spese per attività di consulenza o di supporto	-
	Risoluzione interferenze	-
	Spese per pubblicità e oneri	1.000,00 €
	IVA su Lavori (10%)	30.600,00 €
	IVA su Competenze Tecniche	8.000,00 €
	Imprevisti IVA inclusa	5.480,00 €
	Totale somme a disposizione	94.000,00 €
	TOTALE IMPORTO PROGETTO (A+B)	400.000,00 €

Preso atto che, ai sensi all'art. 51 del D.lgs. n. 50/2016 s.m.i., i lavori oggetto di realizzazione non sono suddivisi in lotti;

Accertato che:

- per la realizzazione dell'opera, non si rende necessaria alcuna variante degli strumenti urbanistici poiché gli stessi sono già conformi all'opera da realizzare;
- altresì, per la realizzazione dell'opera non è necessaria una procedura espropriativa per acquisire i terreni su cui realizzare gli interventi;

Dato atto, inoltre che il progetto, qualora ammesso a finanziamento, troverà apposita copertura finanziaria attraverso l'iscrizione a bilancio con vincolo in entrata;

Rilevato che:

- gli interventi di cui al presente provvedimento non risultano inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche e dei servizi in quanto trattasi di mera approvazione di progetto di fattibilità tecnico-economica da candidare a finanziamento. In caso di ammissione a finanziamento si provvederà, con successivo e separato provvedimento, ad inserire gli interventi nel programma triennale delle opere pubbliche e/o dei servizi;
- dalla presente proposta non derivano oneri né diretti né indiretti sul bilancio dell'Ente trattandosi di approvazione progettuale finalizzata alla candidatura a finanziamento dell'intervento in essere, per cui non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e s.m.i., recante: "Codice dei Contratti Pubblici";

Visto il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. n. 163/2006", per la parte ancora in vigore;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, recante: "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Visto il vigente Statuto Comunale;

Acquisito: il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica da parte del competente Responsabile di servizio, ai sensi e per gli effetti dell'art.49, comma 1, del D. Lgs.267/2000.

A voti unanimi,

D E L I B E R A

1. **di prendere atto** e di considerare tutto quanto sopra espresso parte integrante e sostanziale della deliberazione medesima;
2. **di approvare** il progetto di fattibilità tecnica ed economica composto degli elaborati sopraelencati, prescritti dalla richiamata vigente normativa, dell'intervento "Fruibilità turistica e riqualificazione area libera da adibire a parcheggio pubblico "parking hub", dell'importo complessivo di € 400.000,00 redatto ai sensi dell'articolo 23 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché le relative schede tecniche (All. 1 e All. 2);
3. **di dare atto** che il progetto sarà candidato per "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici" del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità;
4. **di nominare** il R.U.P., ai sensi del D.Lgs. n° 50/16, l'arch. Macaluso Antonio, Responsabile del Settore Tecnico;
5. **di autorizzare** il Sindaco del Comune di Squillace alla sottoscrizione e presentazione della domanda di finanziamento nei modi e nei termini stabiliti dal predetto avviso;
6. **di autorizzare** il Sindaco, in qualità di Rappresentante Legale dell'Ente, a firmare i documenti pertinenti l'istanza di ammissione al finanziamento;
7. **di dare mandato** al R.U.P. per la predisposizione e la trasmissione di tutta la documentazione necessaria ai fini della presentazione della candidatura per l'assegnazione del finanziamento a valere sull' "Avviso pubblico per l'assegnazione di contributi regionali a favore dei comuni per la realizzazione di interventi destinati a parcheggi pubblici" del Dipartimento Turismo, Marketing Territoriale e Mobilità;
8. **di prendere atto** che l'approvazione del presente progetto non comporta impegno di spesa per le motivazioni espresse in narrativa;
9. **di dare atto** che gli elaborati tecnici di cui al presente progetto allegati al presente atto, vengono altresì conservati agli atti del competente ufficio tecnico;
10. **di dare atto**, altresì, che successivamente qualora l'opera sia ammessa a finanziamento si procederà all'inserimento dell'intervento in questione nel Piano Triennale delle OO.PP. e nel relativo elenco annuale.

Successivamente ad unanimità di voti,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4° del D. Lgs. n° 267 del 18/08/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
f.to Dott. Pasquale Muccari

Il Segretario comunale
f.to Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Su attestazione dell'addetto all'albo pretorio online, si certifica che questa delibera, ex art.32 comma 5 Legge 18 giugno 2009 n.69 è stata pubblicata il _____ e vi rimarrà per 15 (quindici) giorni consecutivi.

Addì _____

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

La presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi del D.Lgs. n.267/2000:

- ☒ Poiché dichiarata immediatamente esecutiva (art. 134, comma 4)
☐ Decorsi 10 (dieci) giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3)

Data _____

L'ufficio di Segreteria

.....

È copia conforme all'originale

Il Segretario comunale
Dott.ssa Giuseppina Ferrucci

